

EuGH urteilt für großzügigen Familiennachzug Flüchtlinge dürfen Eltern nachholen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig waren

EuGH urteilt für großzügigen Familiennachzug; Flüchtlinge dürfen Eltern nachholen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig waren

Die Welt

Dienstag 2. August 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 148

Length: 905 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Wenn ein Staat wie Deutschland sich entschließt, Flüchtlinge aus anderen Weltregionen einreisen zu lassen, für sie zu sorgen und ihnen ein Aufenthaltsrecht zu geben, ist es damit oft nicht getan. Denn die hier ankommenden Menschen haben häufig Familienangehörige verlassen, mit denen sie gerne weiter zusammenleben möchten. Deswegen gibt es für Flüchtlinge - also für solche Asylsuchenden, bei denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu dem Ergebnis kommt, dass sie in ihrem Herkunftsland von Verfolgung bedroht sind - das Recht auf privilegierten Familiennachzug. Anders als die übrigen Ausländer dürfen sie auch dann Ehepartner, Eltern oder Kinder nachholen, wenn sie keinen ausreichenden Wohnraum und finanzielle Mittel vorweisen können.

Anders als es so manche Übertreibung von Migrationsgegnern nahelegt, gilt dieses Recht aber nicht unbegrenzt für alle möglichen Angehörigen, sondern nur für die Kernfamilie. Minderjährige Flüchtlinge dürfen also ihre Eltern nachholen und Erwachsene den Ehepartner und minderjährige Kinder.

Und auch das gestaltet sich in der Regel viel schwieriger, als es rechtlich klingt, weil die in der bedrohten Heimat verbliebenen Eltern eines in die Bundesrepublik geschickten Jugendlichen erst einmal einen Termin bei einer deutschen Botschaft bekommen müssen und die wegen der hohen Nachfrage chronisch überlasteten Beamten dort auch noch über den Antrag auf ein Nachzugsvisum entscheiden müssen. Eben solche Verzögerungen gibt es, wenn zurückgelassene Minderjährige in Krisengebieten ein Familiennachzugsvisum zu ihren aus dem Heimatland geflohenen und dann nach Deutschland weitergezogenen Eltern stellen möchten.

Für solche Fälle, in denen sich die Zusammenführung erheblich verzögert, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Montag für rechtliche Klarheit gesorgt: Anträge zum Familiennachzug zum eigenen Kind dürfen nicht abgelehnt werden, wenn es während des Visa-Verfahrens volljährig wird. Ebenso dürfen auch dann Kinder zu ihren Eltern nachziehen, wenn sie während des Verfahrens volljährig werden.

Hintergrund dieses Urteils sind zwei Fälle aus Deutschland: Zum einen geht es um ein Elternpaar und eine Mutter aus Syrien, die Visa zur Familienzusammenführung mit ihren beiden in Deutschland als Flüchtlinge anerkannten

EuGH urteilt für großzügigen Familiennachzug Flüchtlinge dürfen Eltern nachholen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig waren

Söhnen beantragten. Zum anderen geht es um den Nachzug von Kindern. Eine minderjährige Syrerin wollte zu ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Vater. Da die Minderjährigen im Laufe der Verfahren volljährig wurden, lehnten die deutschen Botschaften die Anträge auf Familienzusammenführung ab. Ein Verwaltungsgericht verpflichtete die Behörden zwar dazu, den Betroffenen Visa zur Familienzusammenführung zu erteilen. Doch die Bundesrepublik legte Revision am Bundesverwaltungsgericht, dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht, ein. Weil die vorigen Bundesregierungen neben anderen Kompetenzen auch die rechtliche Hoheit in der Asylpolitik an die EU übertragen haben, rief das Bundesverwaltungsgericht wiederum den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an, damit dieser klärt, wie die Bundesrepublik mit solchen Fällen umgehen soll.

Die Richter in Luxemburg entschieden nun am Montag und bestätigten damit einen ähnlichen, aber nicht eindeutigen Richterspruch des EuGH aus dem Jahr 2018. Ziel der EU-Regeln sei, die Familienzusammenführung zu begünstigen und insbesondere Minderjährigen Schutz zu gewähren. Das deutsche Vorgehen sei weder mit diesen Zielen noch mit den Anforderungen der Grundrechte-Charta vereinbar. Den deutschen Regeln zufolge hätten die zuständigen Behörden und Gerichte nämlich keinen Grund, die Anträge der Eltern mit der gebotenen Dringlichkeit zu bearbeiten. Zudem hänge der Erfolg eines Antrags hauptsächlich von Umständen ab, die in der Hand nationaler Behörden und Gerichte lägen, insbesondere deren zügiger Bearbeitung. Wie lange sich die Zusammenführung hinzog, geht aus den Urteilsbegründungen des EuGH hervor: Demnach kamen die beiden Syrer, die offenbar am 1. Januar 1999 beziehungsweise am 18. Januar 1999 geboren wurden, schon Ende 2015 nach Deutschland und wurden kurz darauf als Flüchtlinge anerkannt. Im Januar 2016 stellten sie per E-Mail je einen Antrag auf Familienzusammenführung an die deutsche Botschaft im libanesischen Beirut. Im Oktober 2016 beantragte die Mutter des einen Jungen für sich und drei weitere Kinder die Familienzusammenführung mit ihrem ältesten Sohn. Im Dezember desselben Jahres beantragten die Eltern des anderen Jungen ebenfalls in Beirut die Nachzugsvisa. Im März 2017 lehnte die Botschaft diese Visaanträge mit der Begründung ab, dass die Söhne in der Zwischenzeit, am 18. Januar 2017 beziehungsweise am 1. Januar 2017, volljährig geworden seien. Nach einer Klage gegen diese Entscheidung gab das Verwaltungsgericht Berlin 2019 den Eltern Recht. Danach folgte die Revision beim Bundesverwaltungsgericht und die Überweisung an den EuGH.

Insgesamt stellten die deutschen Botschaften 2021 rund 104.000 Visa zur Familienzusammenführung aus: 64.000 für Ehegatten, 35.000 für Kinder und 5000 für sonstige Fälle. Damit liegen die Zahlen auf dem hohen Niveau der Jahre seit 2016. Darunter sind aber längst nicht nur nachziehende Angehörige von Flüchtlingen, sondern beispielsweise künftige Ehepartner von hier lebenden Deutschen oder schon lange hier lebenden Ausländern. Wichtige Herkunftsstaaten sind neben Syrien auch die Türkei, der Kosovo und die Russische Föderation.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); DIPLOMATISCHE DIENSTE (89%); EINWANDERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FAMILIE (89%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); GERICHTSHÖFE (89%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (89%); RICHTER (89%); GERICHTSPROZESSE (86%); POLITIK (79%); JUGENDLICHE (78%); BEAMTE (76%); VERSPÄTUNGEN & VERZÖGERUNGEN (71%); EU-REGULIERUNG (69%); GERICHTSURTEILE (69%); OBERSTES GERICHT (69%)

EuGH urteilt für großzügigen Familiennachzug Flüchtlinge dürfen Eltern nachholen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig waren

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); LUXEMBURG (79%); SYRIEN (79%)

Load-Date: August 1, 2022

End of Document